



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

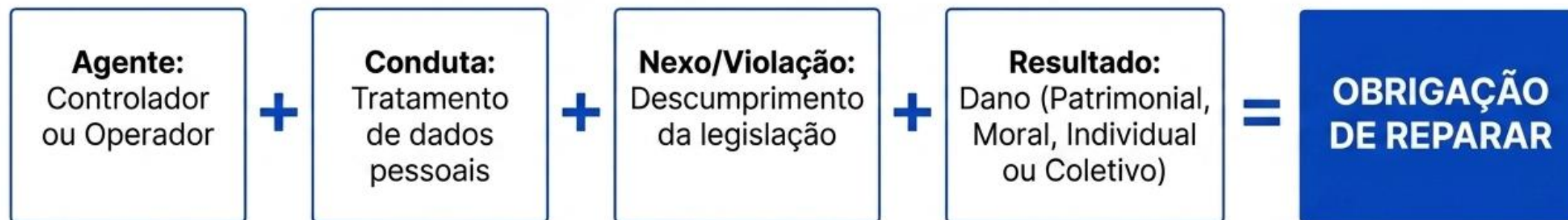
Responsabilidade e Ressarcimento de Danos

Análise Estruturada dos
Artigos 42 a 45 da LGPD

Artigo 42: O Dever de Reparar

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

Desconstruindo o Dever de Reparar



Dano Patrimonial

Vazamento de dados de cartão gerando compras fraudulentas.

Dano Moral Individual

Nome exposto indevidamente causando constrangimento profissional.

Dano Coletivo

Exposição de prontuários médicos de milhares de pacientes de um hospital.

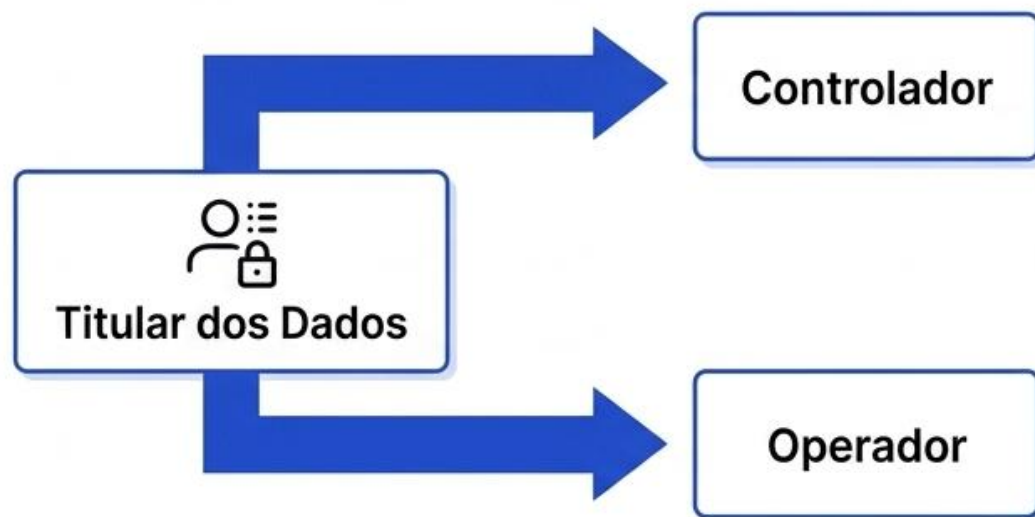
Artigo 42, § 1º: A Solidariedade

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei;

II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

Como Funciona a Responsabilidade Solidária



Para proteger a vítima, ela pode cobrar 100% da indenização de qualquer um dos envolvidos.

Quando o Operador responde?

- Condição 1: Descumpre a lei de proteção de dados (Ex: Falha em segurança básica).
- Condição 2: Ignora instruções do Controlador.
- Consequência: O Operador **equipara-se** ao Controlador para fins de indenização.

Exemplo Prático: Uma loja (Controlador) contrata um sistema de nuvem (Operador). O Operador sofre um vazamento. O cliente lesado pode processar a loja diretamente.

Artigo 42, §§ 2º a 4º: Regras de Processo

§ 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.

§ 3º As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente.

§ 4º Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso.

Ônus da Prova, Ações Coletivas e Regresso



Inversão do Ônus da Prova

Regra Geral: A empresa precisa provar que não errou (ao invés do usuário provar o erro).

Gatilhos legais: Alegação verossímil ou Hipossuficiência técnica/financeira do titular.



Ação Coletiva

Sindicatos, Ministério Público ou Associações podem processar o agente em nome de todo um grupo afetado (Ex: Vazamento massivo de um aplicativo).



Direito de Regresso

A Dinâmica: Quem pagou a conta ao titular pode processar o verdadeiro culpado interno.

Exemplo: O Controlador pagou a indenização sozinho, mas a falha técnica foi do Operador. O Controlador tem o direito de reaver esse valor do Operador (na medida de sua culpa).

Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem:

I – que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

II – que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; ou

III – que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

As 3 "Portas de Saída" da Responsabilidade

Não Fui Eu

(Art 43, I)

Conceito: O agente não realizou o tratamento alegado.

- **Exemplo:** Fraude de homônimos. A empresa prova que nunca teve aquele CPF em sua base; o vazamento ocorreu em outro lugar.

Fiz Certo

(Art 43, II)

Conceito: Tratou o dado, mas cumpriu rigorosamente todas as medidas de segurança.

- **Exemplo:** O titular alega uso indevido, mas os logs de sistema provam que o consentimento foi dado e o acesso foi lícito.

Culpa Exclusiva

(Art 43, III)

Conceito: O erro foi 100% da própria vítima ou de um fraudador externo imprevisível.

- **Exemplo:** O usuário sofre um golpe de phishing no WhatsApp e entrega voluntariamente sua senha.

Artigo 44: O Que é um Tratamento Irregular?

Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, com consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo pelo qual é realizado;

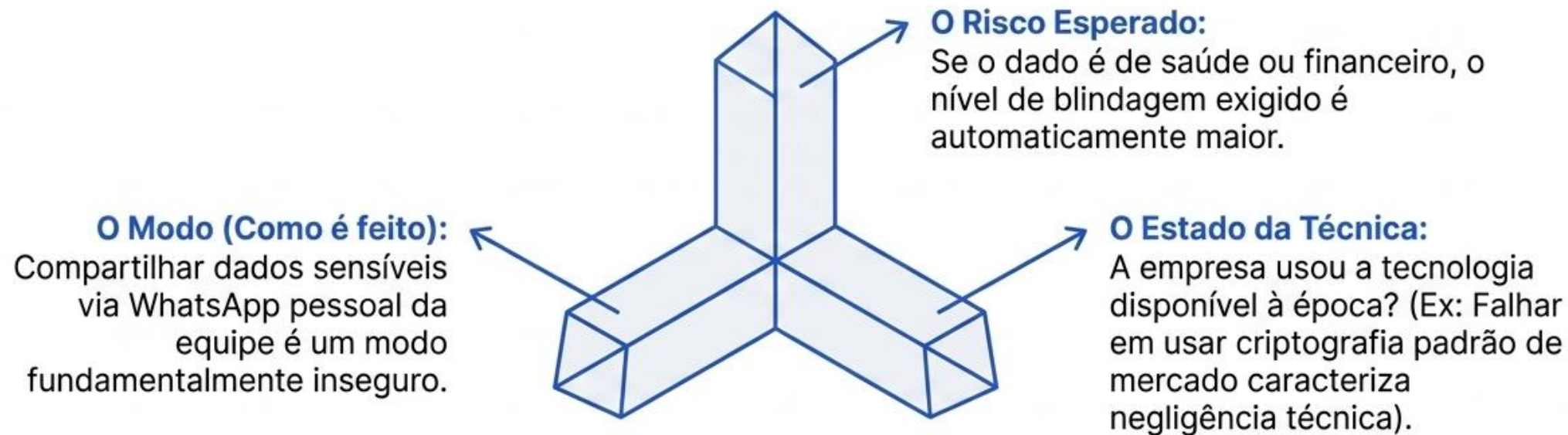
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.

Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano.

Expectativa de Segurança vs. Realidade

O tratamento é irregular quando frustra a legítima expectativa de segurança do titular dos dados.

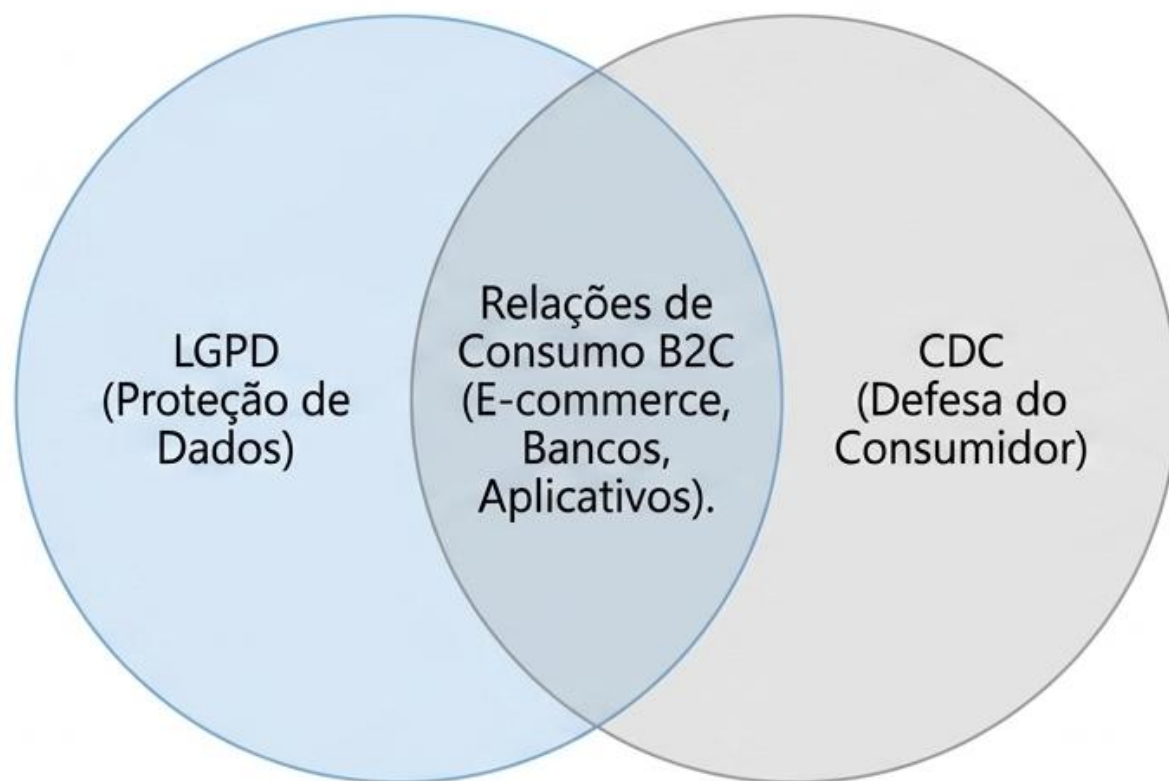


Atenção (Parágrafo Único): Deixar de adotar medidas técnicas de segurança gera responsabilização direta pelos danos de vazamento.

Artigo 45: O Cruzamento com o Direito do Consumidor

Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.

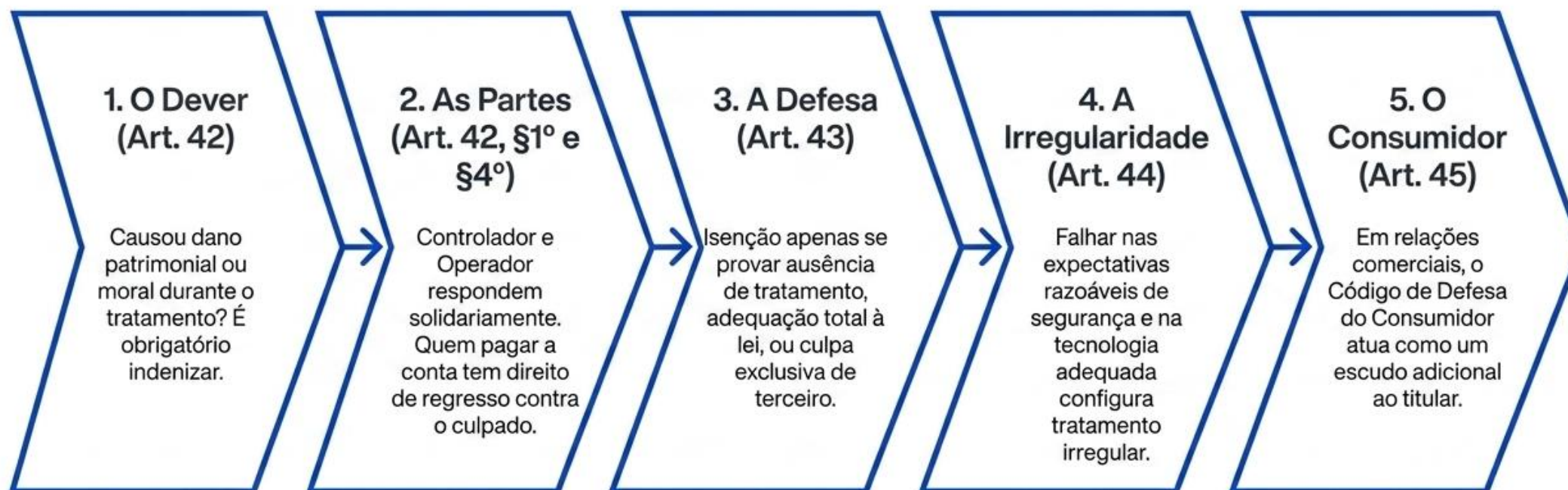
Aplicação Conjunta: LGPD e CDC



Implicações Práticas:

- **Diálogo das Fontes:** As duas legislações se aplicam simultaneamente para proteger a parte mais vulnerável.
- **Responsabilidade Ampliada:** Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor por falha de segurança independe de culpa.
- **Exemplo:** Um cliente tem dados vazados por um e-commerce. Ele utiliza as proteções da LGPD (violação de dados) somadas às sanções do CDC (defeito na prestação do serviço).

Visão Geral: O Ciclo da Responsabilidade Legal



1) Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: IPAAM Provas: CESPE / CEBRASPE

Considerando a responsabilização e o dever de reparação aplicáveis ao controlador de dados que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, assinale a opção correta, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018).

- A) A referida lei adota exclusivamente o regime de responsabilidade subjetiva.
- B) O controlador responde objetivamente, sendo vedada a exclusão de responsabilidade.
- C) O controlador responde solidariamente com o operador dos dados, em qualquer hipótese.
- D) O controlador somente será responsabilizado se comprovado dolo.
- E) A responsabilidade do controlador pode ser afastada se comprovado que não houve violação à legislação de proteção de dados.

2) Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Telebras

O operador responde solidariamente pelos danos causados ao titular dos dados quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando deixar de seguir instruções lícitas do controlador, equiparando-se, nessas hipóteses, a este, ressalvadas as excludentes legais de responsabilidade.

3) Ano: 2023 Banca: Quadrix Órgão: CRA-PE

O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, considerando-se o modo por meio do qual é realizado, o resultado e os riscos razoavelmente esperados, bem como as técnicas de tratamento dos dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.

GABARITO

1 - E

2 - certo

3 - certo